R3 : DPO, contrat Vitalink, demande d'un patient

Ce que ça tranche	Cadre juridique, propriété des données, droit d'accès
Contenu	Note de la DPO, article 7 complet du contrat Vitalink, mail d'un patient qui demande ses données
Mode	Visio
Partagée	☐
Quand	November 6, 2026 11:30 AM

Note de la DPO

> Note de Sophie Lemaire, déléguée à la protection des données, au comité de direction
>
> Je souhaite être associée au projet de données dès maintenant, et je dois signaler plusieurs points.
>
> Le registre des traitements n'a pas été mis à jour depuis 2023.
>
> Aucune analyse d'impact n'a été réalisée pour Ombelle Domicile. Le traitement concerne des données de santé, de personnes souvent âgées, collectées en continu à domicile : il relève à l'évidence d'une AIPD.
>
> L'information et le recueil du consentement des patients télésurveillés se font aujourd'hui par le formulaire général d'admission, qui ne mentionne ni les capteurs ni Vitalink.
>
> Le contrat avec Vitalink ne précise pas clairement si Vitalink agit comme sous-traitant d'Ombelle ou pour son propre compte.

> J'exerce ma fonction à 40 % de mon temps, le reste étant consacré aux affaires juridiques.

Article 7 du contrat Vitalink, version complète

> 7.3 Les données brutes issues des dispositifs, ainsi que les données dérivées produites par les algorithmes du Prestataire, sont la propriété du Prestataire. Le Prestataire est autorisé à les réutiliser, sous forme pseudonymisée, pour l'amélioration de ses produits et le développement de nouveaux services.
>
> 7.4 Le Client peut obtenir, sur demande écrite et moyennant facturation, un export de l'historique des mesures de ses patients, dans un délai de 60 jours.
>
> 7.5 À l'échéance du contrat, le Prestataire conserve les données pendant une durée de 12 mois.

Mail d'un patient

> De : Jean-Paul Ribeiro
> À : contact Ombelle Santé
> Objet : Mes données
>
> Bonjour,
>
> J'ai été suivi par Ombelle Domicile après mon séjour à Ombelle Bastille l'an dernier. Je souhaite recevoir une copie de toutes les données que vous détenez sur moi, y compris les mesures de mon oxymètre et de ma balance, et savoir à qui elles ont été transmises.
>
> Cordialement,
> Jean-Paul Ribeiro